

Marché 2026-MAPA-MOE-04

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Commune de Saint-Marcellin

Pouvoir adjudicateur : Commune de Saint-Marcellin **Marché n°** : 2026-MAPA-MOE-04 **Objet** :
Mission de maîtrise d'œuvre de travaux de confortement de la salle des fêtes municipale

Article 1 — Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Saint-Marcellin, collectivité territoriale, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, 2 place d'Armes, 38160 Saint-Marcellin, représentée par Monsieur le Maire, ci-après désignée « le Pouvoir Adjudicateur ».

Article 2 — Objet et caractéristiques du marché

2.1 Objet

Le présent marché a pour objet une mission complète de maîtrise d'œuvre, au sens de la loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985 et de son décret d'application n° 93-1268 du 29 novembre 1993, pour la conception et le suivi des travaux de confortement structurel de la salle des fêtes municipale.

2.2 Forme du marché

Le marché est un **marché ordinaire à prix global et forfaitaire**, conclu pour une mission unique sur l'ouvrage objet du marché. Il n'est pas alloti.

2.3 Durée

Le marché prend effet à compter de sa notification et expire à la levée des dernières réserves au titre de l'AOR. Une durée prévisionnelle indicative de **18 mois** est retenue, susceptible d'évoluer selon le calendrier réel des travaux.

Article 3 — Éléments de mission

3.1 Phases confiées

Les éléments de mission au sens de la loi MOP confiés au titulaire sont :

- DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

La phase **EXE n'est pas confiée** : les études d'exécution sont réalisées par l'entreprise de travaux et font l'objet d'un visa par le titulaire.

3.2 Décomposition des honoraires

Les honoraires sont décomposés par phase au DPGF, et facturés à l'achèvement de chaque phase (validation par le pouvoir adjudicateur). Les pourcentages indicatifs de répartition sont laissés à l'appréciation du candidat dans la limite des règles d'ingénierie usuelles.

3.3 Coordination

Le titulaire désigne un **chef de projet unique**, identifié dans son offre, interlocuteur principal du pouvoir adjudicateur. Il participe à toutes les réunions de validation de phase et anime les réunions de chantier en phase DET.

Article 4 — Délais

4.1 Délais maximaux par phase

- **DIAG** : 4 semaines à compter de la notification
- **AVP** : 6 semaines à partir de la validation DIAG
- **PRO** : 8 semaines à partir de la validation AVP
- **ACT** : 8 semaines à partir de la validation PRO
- **DET / VISA** : selon planning du chantier travaux
- **AOR** : 4 semaines après réception

4.2 Pénalités de retard

En cas de dépassement non justifié des délais d'une phase, une pénalité forfaitaire de **120 € HT par jour calendaire de retard** est appliquée, plafonnée à 8 % du montant du marché.

Article 5 — Conditions financières

5.1 Caractère des prix

Les prix sont **fermes et forfaitaires**, non révisables. La durée d'exécution restant inférieure à 18 mois, la révision n'est pas prévue.

5.2 Décomposition par phase

La facturation s'effectue par phase au prorata de l'avancement validé :

- DIAG : 100 % à validation du rapport de diagnostic
- AVP : 100 % à validation du rapport AVP
- PRO : 100 % à validation du dossier PRO
- ACT : 100 % à attribution du marché travaux
- VISA : 50 % à mi-chantier travaux, 50 % à réception
- DET : prorata mensuel de l'avancement chantier
- AOR : 100 % à levée des réserves

5.3 Délai de paiement

30 jours à compter de la réception de la facture conforme.

5.4 Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire de 5 % est versée au titulaire dans les conditions de l'article R.2191-3 du Code de la commande publique.

Article 6 — Garanties et assurances

6.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur les facturations, libérable un an après la levée des réserves de réception.

6.2 Assurances

Le titulaire justifie, avant signature du marché et à chaque renouvellement, des polices :

- **Responsabilité civile professionnelle** à hauteur d'un montant minimum de **3 000 000 € par sinistre**
- **Responsabilité civile décennale** au titre de l'article 1792 du Code civil

Article 7 — Sécurité, accès au site et modalités d'intervention

7.1 Conditions d'intervention

L'ouvrage est **occasionnellement utilisé** (manifestations municipales). Toute intervention est planifiée en concertation avec le secrétariat de mairie. Les périodes de manifestations municipales (jours et plages horaires précisés au démarrage) sont à respecter.

7.2 Investigations destructives

Tout sondage destructif est soumis à validation préalable du pouvoir adjudicateur. Les rebouchages et remises en état sont à la charge du titulaire et inclus dans le forfait.

7.3 Risque amiante

L'ouvrage étant antérieur à 1997, le titulaire prend connaissance du **Diagnostic Technique Amiante** mis à disposition par le pouvoir adjudicateur avant toute intervention destructive.

Article 8 — Confidentialité et propriété intellectuelle

Les livrables (rapports, notes de calcul, plans, modélisations) deviennent propriété de la Commune dès leur acceptation. Le titulaire conserve la propriété intellectuelle de ses méthodes et savoir-faire propres.

Article 9 — Résiliation

9.1 Pour faute

En cas de manquement grave, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, résiliation aux torts du titulaire.

9.2 Pour motif d'intérêt général

Conformément à l'article L.2195-3 du Code de la commande publique, moyennant indemnisation des prestations effectivement réalisées.

Article 10 — Litiges

Tribunal Administratif de Grenoble. Médiation préalable encouragée via le CCIRA Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 11 — Dérogations

Le présent CCAP ne déroge pas au CCAG-PI applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (arrêté du 30 mars 2021), qui s'applique à titre supplétif.